

0004080-70.2022.8.26.0152

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Eduardo de Lima Galduróz

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - ROUBO DE CELULAR - FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE - I- Sentença de procedência - Apelo do banco réu - II- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular - Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu - Banco que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0004080-70.2022.8.26.0152 - lauda

Autos conclusos ao(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a) Eduardo de Lima Galduróz. Cotia, 05 de dezembro de 2022. Escrevente/Servidor, Eduardo de Lima Galduróz.

SENTENÇA

Processo nº:

0004080-70.2022.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Zelita das Graças Lemes

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo de Lima Galduróz

Vistos.

Dispensado o relatório, artigo 38, Lei nº 9.099/95.

A ação é procedente.

Aduz a autora que teve seu aparelho de telefonia celular invadido, sendo que os fraudadores contrataram, com o banco requerido, por via eletrônica, 3 empréstimos e uma renovação de empréstimo, mais bem descritos em inicial e nos documentos de fls. 19/22.

Embora os valores tenham sido creditados em sua conta, foram transferidos pelos fraudadores no mesmo dia, conforme demonstra o extrato de fls. 6.

Requer a autora, agora, a declaração de inexistência dos contratos, cessação dos descontos e indenização por danos morais.

Com razão.

As alegações da autora são verossímeis. De fato, o extrato de fls. 6 e os comprovantes de fls. 19/22 demonstram movimentação absolutamente atípica, consistente na contratação, por meio eletrônico, de quatro empréstimos no mesmo dia, aos quais se seguiu a pronta transferência dos valores mutuados.

Também a respaldar as alegações da requerente encontra-se o registro de ocorrência de fls. 17/18, exatamente a conduta que se espera de consumidor de boa-fé lesado em seus direitos.

Desta forma, caberia ao banco, mercê do disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, demonstrar que as operações foram efetivamente realizadas pela requerente, e não por terceiros fraudadores em seu nome.

Não o fez.

A guisa de comprovação, juntou apenas os contratos de fls. 62/117, em que nenhuma forma de autenticação sobre a suposta manifestação de vontade da autora pode ser observada.

Observo que a contratação por meio eletrônico, através de aplicativos, suposto mais dinâmica e prática (do que decorrem lucros ao banco), também torna mais difícil a comprovação de sua legitimidade, ônus este, no entanto, que não pode ser suportado pelo correntista, senão pelo fornecedor dos serviços.

Assim, parte-se do pressuposto de que, de fato, as operações tenham sido contratadas por terceiros, mediante invasão do aparelho de telefonia celular da autora.

Neste ponto, podem se verificar ao menos duas falhas no sistema de segurança da instituição financeira requerida: a vulnerabilidade que permitiu que terceiros invadissem o aplicativo e, em nome da autora, contratassem empréstimos e realizassem transferências, e, em segundo, o fato de o banco não ter identificado, em bom tempo, as movimentações atípicas que eram realizadas na conta da autora (quatro empréstimos via eletônica em apenas um dia), de tal modo a restringi-las.

Neste ponto, é sabido que o sistema de internet banking, com a possibilidade de contratação de empréstimos e realização de transferências por meio de aparelhos de telefonia celular, nada mais é do que um serviço disponibilizado no mercado pela instituição financeira requerida, que, via de consequência, tem a obrigação de zelar por sua qualidade e segurança (artigos 4º, inciso II, alínea d e 14, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

Tal forma facilitada de contratação/operação - que, repita-se, é colocada no mercado pelo banco -, entretanto, apresenta uma falha de segurança intrínseca, que é, exatamente, a de permitir que terceiros, mediante fraude, venham, em seu lugar, de forma fraudulenta, a realizar tais operações, sem que haja um mecanismo confiável de checagem de suas identidades.

Trata-se de ocorrência previsível e conhecida pelos bancos, que optam em manter tais serviços (embora com algumas cautelas tendentes a minorar os riscos, tais como restrição do horário) porque, obviamente, tal sistema lhe é amplamente lucrativo.

Assim, se o sistema é fraudado maliciosamente por terceiros, causando danos ao consumidor, a reparação destes é de responsabilidade da fornecedora, não se aplicando a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II por se tratar de risco previsível e inerente ao próprio negócio, o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

A questão foi pacificada pela edição da súmula de nº 479, do egrégio STJ, assim ementada: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (g.n.).

Neste sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora - Ausência de cerceamento de defesa - Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC - Preliminar afastada." "MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - ROUBO DE CELULAR - FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE - I- Sentença de procedência - Apelo do banco réu - II- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular - Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu - Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro - Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem - Efetivação de diversas transações de valores elevados na mesma data, situação que destoava do perfil da autora, de modo que, independentemente da prévia comunicação do evento criminoso, tais circunstâncias deveriam ter sido constatadas pelo sistema de segurança do réu - Autora que informou ao réu sobre o ocorrido na mesma data, poucas horas após o roubo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada - Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula nº 479 do STJ - Declaração de inexigibilidade das transações - III- Ação procedente - Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido." (TJ/SP - 24ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1063168-55.2020.8.26.0002 - Relator o Desembargador Salles Vieira - julgado em 28 de outubro de 2021).

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR FRAUDADOR - INSTITUIÇÃO QUE AFIRMOU A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SÚMULA 479/STJ - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJ/SP - 14ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1011372-98.2017.8.26.0529 - Relator o Desembargador Carlos Abrão, julgado em 28 de novembro de 2018).

Assim, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o banco tem a obrigação legal de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

No caso vertente, declara-se a inexistência, com relação à autora, dos contratos de empréstimo pessoal em questão (fls. 19/22), bem como das transferências de valores que a ele se seguiram (fls. 6).

Como consequência direta e inexorável, caberá ao banco restituir, à autora, os valores descontados por força dos empréstimos, bem como, com relação à renovação, anular a transação e retornar ao contrato anterior, nas mesmas condições em que avençado.

Não há obrigação da autora em restituir os valores mutuados ao banco, uma vez que, conforme se viu, o montante foi transferido pelos fraudadores, também mediante falha de segurança cujas consequências devem ser suportados pela instituição financeira.

No mais, é caso de indenização por dano moral.

Veja-se que, por força das contratações fraudulentas, a autora, que tem renda mensal de pouco mais de um salário mínimo, sofreu, em seu benefício, descontos em valores consideráveis (fls. 10 e 19/22), suficientes para ameaçar seu mínimo existencial.

Trata-se, portanto, de caso de dano moral in re ipsa, sendo que fixo o valor indenizatório no patamar de R\$ 4.000,00, suficiente a bem compensar a autora pelos abalos sofridos, sem que se tangencie o enriquecimento sem causa.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para:

- 1) declarar a inexistência, com relação à autora, dos contratos de empréstimo pessoal de nº 805283267 (fls. 20), 910001345131 (fls. 21) e 805283256 (fls. 22)
- 2) condenar o banco requerido a restituir, à autora, valor correspondente a parcelas debitadas de sua conta corrente em razão dos empréstimos declarados inexistentes, inclusive aqueles levados a efeito no curso do processo (artigo 323, do CPC), com juros legais a contar da citação ou do desconto, o que tiver ocorrido depois, e correção monetária a contar de cada desconto
- 3) declarar a inexistência, com relação à autora, da renovação de empréstimo consignado de nº 805283254 (fls. 19), cabendo ao banco requerido, no prazo de 30 dias a contar de intimação própria, tomar as providências necessárias à retomada do contrato anterior, nas condições em que originalmente avençado;
- 4) confirmando a liminar, determinar a imediata cessação dos descontos, oficiando-se;
- 5) condenar a requerida a pagar, à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R\$ 4.000,00, com juros legais e correção monetária correndo a partir da data de publicação desta sentença.

Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, incompatíveis com a espécie.

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor atualizado da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

P.R.I.C.

Cotia, aos 5 de dezembro de 2022.

Eduardo de Lima Galduróz
Juiz de Direito